

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2810/2541

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
นายจันทร์แก้ว ขนนแก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 193 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

เมื่อ ป.วิ.อ.ภาค 4 ลักษณะ 1 อุตธรณ์ มาตรา 193 วรรคหนึ่งได้บัญญัติเรื่อง การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยให้อุตธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงจะนำ ป.วิ.พ.มาตรา 223 ทวิมาอนุโลมบังคับใช้กับกรณีตามอุทธรณ์ของจำเลยที่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับการริบรณต์ของกลางโดยตรงมายังศาลฎีกาไม่ได้ เป็นการยื่นอุทธรณ์ข้ามลำดับของศาล

เมื่อ ป.วิ.อ.ภาค 4 ลักษณะ 1 อุตธรณ์ มาตรา 193 วรรคหนึ่งได้บัญญัติเรื่อง การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยให้อุตธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงจะนำ ป.วิ.พ.มาตรา 223 ทวิมาอนุโลมบังคับใช้กับกรณีตามอุทธรณ์ของจำเลยที่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นใน

ส่วนที่เกี่ยวกับการรียบรยณฑ์ของกลางโดยตรงมายังศาลฎีกาไม่ได้ เป็นการยื่น
อุทธรณ์ข้ามลำดับของศาล

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายอิทธิ มุสิกะพงษ์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>